

방사선 재해보상기준

(원규분류기호 : 기 - 6)

제 정 1999. 12. 21. 기준 제 6 호
개 정 2008. 4. 07. 기준 제 43 호
개 정 2013. 5. 20. 기준 제 73 호
개 정 2017. 10. 12. 기준 제 112 호

목 차

제 1 조	목적	3
제 2 조	정의	3
제 3 조	적용범위	3
제 4 조	신체상의 재해에 대한 보상	3
제 5 조	재산상의 재해에 대한 보상	3
제 6 조	다른 보상 또는 배상과의 관계	3
제 7 조	건강진단	3
제 8 조	중재	3
제 9 조	보고	4
부 칙		4

방사선 재해보상기준

- 제 1 조 (목적) 이 기준은 원자력법 제109조 및 동법시행령 제334조 제1호의 규정에 따라 한국천문연구원(이하 “연구원”라 한다)의 방사선작업종사자(이하 “종사자”라 한다)가 방사선에 의하여 신체 또는 재산상에 재해를 입은 경우 보상기준을 정하여 종사자에 대한 신속한 보상을 함으로써 종사자의 보호에 기여함을 목적으로 한다.
- 제 2 조 (정의) 이 기준에서 “종사자”라 함은 연구원의 상근 임·직원을 포함하여 근로기준법 제14조에서 규정하고 있는 모든 근로자를 말한다.
- 제 3 조 (적용범위) 이 기준은 연구원에 근무하는 종사자가 재직기간중 방사선에 의하여 입은 신체 또는 재산상의 재해에 대하여 적용한다.
- 제 4 조 (신체상의 재해에 대한 보상) 연구원은 종사자가 방사선에 의하여 입은 신체상의 재해에 대하여 산업재해보상보험법이 정하는 바에 따라 보상한다.
- 제 5 조 (재산상의 재해에 대한 보상) ①연구원은 종사자가 방사선에 의하여 입은 재산상의 재해에 대하여 금전보상을 원칙으로 보상하고, 보상금액은 재해입은 당시의 목적물의 가격에 의한다.
- ②제1항의 목적물의 가격은 지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률에 의한 감정평가금액을 말한다.
- 제 6 조 (다른 보상 또는 배상과의 관계) 연구원은 종사자가 방사선 피폭을 원인으로 하여 산업재해보상보험 또는 기타의 보상을 받은 경우 연구원은 그 보상금액을 공제한 잔액을 지급한다.
- 제 7 조 (건강진단) ①방사선 관련종사자에 대한 건강진단은 원자력법 시행규칙 제105조의 규정에 따라 실시한다.
- ②연구원은 과학기술정보통신부장관이 정한 최대허용피폭선량을 초과하여 피폭된 종사자에 대하여는 퇴직후에도 동인의 요구가 있을시 년 1회에 한하여 방사선장해 여부에 대한 검진을 받을 수 있도록 비용부담 등 필요한 조치를 한다.(개정 '08.04.07., '13.5.20., '17.10.12.)
- 제 8 조 (중재) ①보상에 관하여 연구원과 종사자 사이에 분쟁발생시 양당사자는 과학기술정보통신부장관에게 이에 대한 중재를 요청할 수 있다.(개정 '08.04.07., '13.5.20., '17.10.12.)
- ②과학기술정보통신부장관이 분쟁중재를 위하여 필요한 관련문서의 제출·증인 및 진술 등을 요구할 시 양당사자는 이에 응하여야 한다.(개정 '08.04.07., '13.5.20., '17.10.12.)

③과학기술정보통신부장관의 중재결과에 대하여 양 당사자는 이에 따라야 한다.(개정 '08.04.07., '13.5.20., '17.10.12.)

제 9 조 (보고) 연구원은 종사자에 대한 보상사유의 발생 및 보상결과에 대하여 즉시 과학기술정보통신부장관에게 보고한다.(개정 '08.04.07., '13.5.20., '17.10.12.)

부 칙('99. 12. 21.)

이 기준은 1999년 12월 21일부터 시행한다.

부 칙('08. 4. 7.)

이 기준은 2008년 4월 7일부터 시행한다.

부 칙('13. 5. 20.)

이 기준은 2013년 4월 5일부터 시행한다.

부 칙('17. 10. 12.)

이 기준은 2017년 10월 12일부터 시행한다.